

ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ

ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಅಧಿಕಾರವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 10215/2011

ಶಿವಶಂಕರ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು

...ಅಪೀಲುದಾರರು

ವಿರುದ್ಧ

ಹೆಚ್.ಪಿ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಚಾರ್

...ಪ್ರತಿವಾದಿ

ತೀರ್ಪು

ಸಿ.ಟಿ. ರವಿಕುಮಾರ್, ನ್ಯಾ.

1. ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಆರ್.ಎಫ್.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ: 1966/2007 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 09.09.2010 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಮಾನ್ಯ XIV ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಗರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಓ.ಎಸ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 6456/1993 ರಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 1 ಮತ್ತು 2 ರವರು, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 136 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರುಗಳು ಸದರಿ ದಾವೆಯು ಬಾಕಿಯಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೂರನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಪುತ್ರರುತ್ತಾರೆ. ಓ.ಎಸ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 6456/1993 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 04.07.2007 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಪ್ತರಾಗಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೊದಲನೆಯ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಅವರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರನು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆತನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ

ವಾರಸುದಾರರನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪೀಲುದಾರ 2.1 ಯಿಂದ 2.4 ಎಂದು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ, ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೂಲ ಮೊದಲನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರ ಮತ್ತು ಮೃತ ಎರಡನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರರ ಕಾನೂನಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರೆಂದು ಸೇರಿಸಲಾದವರನ್ನು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಹೊರತು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 'ಅಪೀಲುದಾರರು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಮೂಲತಃ ದಾಖಲಿಸಿದ ಸದರಿ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿರುತ್ತದೆ: -

“ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಅಥವಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕವೂ ವಾದಿಯ ಹಕ್ಕು, ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದಾವಾ ಅನುಸೂಚಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಪರಬಾರೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರ ಪರಿಹಾರ(ಗಳನ್ನು) ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು”.

2. ಇಲ್ಲಿನ ಅಪೀಲುದಾರರು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ದಾವೆಯು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದುದಲ್ಲ, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ, ದಾವೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಾವಾ ಸ್ವತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪಕ್ಷಕಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತರುವಾಯ, ಇಲ್ಲಿನ ವಾದಿ/ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಖಂಡಿಕೆ 9(ಎ), ಅನುಸೂಚಿ ಎ, ಬಿ, ಮತ್ತು 'ಸಿ' ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 'ಬಿ' ಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾದಪತ್ರವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿ, ದಾವಾ ಸ್ವತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ-91 ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು 'ಎ-ಅನುಸೂಚಿ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಚಕ್ಕುಬಂದಿಯೊಳಗಿನ 35' X 40' ಅಳತೆಯ ಭಾಗವನ್ನು 'ಬಿ-ಅನುಸೂಚಿ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಸಿ-ಅನುಸೂಚಿ' ಎಂಬುದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ 'ಬಿ-91' ರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆವರಣದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಾದಪತ್ರವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

“(ಅ) ಪ್ರತಿವಾದಿ 1 ರಿಂದ 3 ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ನಿರ್ಬಂಧಕಾಜ್ಞೆಯ ಡಿಕ್ರಿಯು ವಾದಿಯ ಅನುಸೂಚಿ ಆವರಣದ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾದಿಯು ಅನುಸೂಚಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ”.

(ಆ) ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಜ್ಞಾಪಕ ನಿರ್ಬಂಧಕಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, 'ಬಿ' ಅನುಸೂಚಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ 'ಎಬಿಸಿಡಿ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಾದಪತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಸಿ-ಅನುಸೂಚಿ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ 'ಸಿಡಿಇಎಫ್' ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ

ಹೊರಡಿಸಿದ ಶಾಶ್ವತ ನಿರ್ಬಂಧಕಾಜ್ಞೆಗಾಗಿ ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರಬಹುದು ಮತ್ತು 'ಸಿಪಿಸಿ'ಯ ಆದೇಶ XVIII ನಿಯಮ 12 ರೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಂದು ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ದಾವಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಡಿಕ್ರಿ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಹ ಇತರ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ.:

3. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ವಾದಪತ್ರದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
4. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವಾದಾಂಶಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುತ್ತದೆ:

- 1) ಅಗತ್ಯ ಪಕ್ಷಕಾರರುಗಳ ತಪ್ಪು ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಥವಾ ಅಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ದಾವೆಯು ದೋಷಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯೇ?
- 2) ವಾದಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶುಲ್ಕವು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆಯೇ?
- 3) ವಾದಿಯು ದಾವಾ ಅನುಸೂಚಿ ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಯೇ?

5. ಇಲ್ಲಿನ ವಾದಿ/ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ತನ್ನ ಕ್ಲೇಮುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಭಾಗಶಃ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 04.07.2007 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪಿನ ಅನ್ವಯ ದಾವೆಯನ್ನು ಡಿಕ್ರಿಗೊಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿನ ವಾದಿ/ಪ್ರತಿವಾದಿಯು, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಂದ ದಾವಾ 'ಬಿ' ಅನುಸೂಚಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದು, ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆ ದಿನದಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ದಾವಾ 'ಬಿ' ಅನುಸೂಚಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ, ವಾದಿಗೆ (ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ) ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು, ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ದಾವಾ 'ಬಿ' ಅನುಸೂಚಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ, ವಾದಿಯು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ದಾವಾ 'ಬಿ' ಅನುಸೂಚಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಂದ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಡಿಕ್ರಿಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಾದಿಯು 'ಸಿ' ಅನುಸೂಚಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಶಾಶ್ವತ ನಿರ್ಬಂಧಕಾಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

6. ಮೊದಲೇ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3 ದಾವೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಬದುಕಿದ್ದ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ಮತ್ತು 2, ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಆರ್.ಎಫ್.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ: 1966/2007ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ: 04.07.2007 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮೊದಲನೆಯ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ-

1908 ರ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ 'ಸಿಪಿಸಿ') ಆದೇಶ XLI ನಿಯಮ 27 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಅವರುಗಳು ಒದಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಓ.ಎಸ್.ಸಂಖ್ಯೆ. 6456/1993 ನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಧಿನಿಯಮ-1963 ರ 6ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು (ವಾದಿ) ಮೇಲ್ಮನವಿಯು ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸದರಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 29.10.2007 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮೊದಲನೆ ಅಪೀಲುದಾರನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೃತ ಎರಡನೇಯ ಅಪೀಲುದಾರನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾದಿ/ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಎಸ್.ಎಲ್.ಪಿ.(ಸಿವಿಲ್) ಸಂಖ್ಯೆ: 1279/2008 ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ 29.10.2007 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸದರಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ದಾವೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಧಿನಿಯಮದ 6ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್.ಎಫ್.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ:1966/2007 ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಲ್.ಪಿ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 5201/2009 ರಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲನ್ನು ದಿನಾಂಕ

03.09.2009 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಓ.ಎಸ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 6465/1993 ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಧಿನಿಯಮದ 6ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋರಲಾದ ಪರಿಹಾರವು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮರಳಿಸಿದಾಗ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ವರದಿಯನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

7. ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು, ಅಂತಹ ರಿಮಾಂಡ್ ಆದೇಶದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ವಿಘಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಿಮಾಂಡ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರಿಮಾಂಡ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿಲುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಿಮಾಂಡ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಅದರ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ, ದಿನಾಂಕ 29.10.2007 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಮರಳಿಸಿರುವುದು ಸತ್ಯವಷ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ

ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ: 5201/2009 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಆರ್.ಎಫ್.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ: 1996/2007 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನವು ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರವನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶವು ಓ.ಎಸ್.ಸಂಖ್ಯೆ.6456/1993 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ದಾಖಲಾದ ಆರ್.ಎಫ್.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ.1996/2007 ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ದಿನಾಂಕ 29.10.2007 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

8. ಈಗ ನಾವು ಈ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ ರಿಮಾಂಡ್ ಆದೇಶದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ವಿಚಾರಣಾ

ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಪರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಮತ್ತು 2 (ಇಲ್ಲಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರ ಮತ್ತು ಮೃತ ಎರಡನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರ) ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅಂದರೆ, (1) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ; (2) 8 ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮತ್ತು (3) ಪ್ರಾ.ಸಾ.1 ನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರೆಯಲು. ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ 13.11.2007 ರಂದು ನೀಡಿದ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ.ಸಾ.1 ನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾದಿ/ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ.18328/2007 ನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದಿನಾಂಕ 13.11.2007 ರಂದು ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರವೇ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ.5201/2009 ನ್ನು ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಿನಾಂಕ 03.08.2009 ರ ಆದೇಶದನ್ವಯ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಪರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಗೆ ಕರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಐ.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ.8/2009ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅದನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ಟನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನಿಶಾನೆ ಡಿ-1 ರಿಂದ ಡಿ-9ನ್ನು ಗುರುತು

ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಪಾಟೀ ಸವಾಲಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ನಂತರ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಾಖಲಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತದೆ.

8.1 ವರದಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರ್.ಎಫ್.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ: 1966/2007 ನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಪೀಲುದಾರರು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ 3 ಮಧ್ಯಕಾಲಿನ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(1) ಇತರೆ ಸಿವಿಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 10400/2010 ನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ 151 ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಜೊತೆ ಓದಲಾದ ಆದೇಶ 41 ನಿಯಮ 2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ 16 ಎ ಮತ್ತು 16 ಬಿ ಎಂಬ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(2) ಇತರೆ ಸಿವಿಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 11451/2010 ನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ 151 ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಜೊತೆ ಓದಲಾದ ಆದೇಶ 41 ನಿಯಮ 2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ 16 ಸಿ ಮತ್ತು 16 ಡಿ ಎಂಬ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(3) ಇತರೆ ಸಿವಿಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 11452/2010 ನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ 151 ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಜೊತೆ ಓದಲಾದ ಆದೇಶ 6 ನಿಯಮ 17 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

8.2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇತರೆ ಸಿವಿಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 10400/2010 ನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇತರೆ ಎರಡು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಇತರೆ ಎರಡು ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಕಾರರ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿತು:-

(i) "ಖಂಡಿಕೆ 26(ಬಿ) ಯಿಂದ 26(ಇ) ವರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ 151 ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಜೊತೆ ಓದಲಾದ ಆದೇಶ VI ನಿಯಮ 17 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೀಲುದಾರನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇತರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 11452/2010 ಅರ್ಜಿಯು ಅನುಮತಿಸಲು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಅರ್ಹವೇ?

(ii) ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ಸಿ ಮತ್ತು 16 ಡಿ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅಪೀಲುದಾರರು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ 151 ನೇ ಪ್ರಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ 41 ನಿಯಮ 2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇತರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 11451/2010 ರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕೆ?

(iii) ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾವೆಯು ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ?

(iv) ಅಗತ್ಯ ಪಕ್ಷಕಾರರ ಅಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ದಾವೆಯು

ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆಯೇ?

(v) ಓ.ಎಸ್.ಸಂಖ್ಯೆ.6456/1993 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 04.07.2007 ರಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ನಗರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು

ವಿಪರ್ಯಯಗೊಳಿಸಬೇಕೋ, ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕೋ?

(vi) ಯಾವ ಆದೇಶ?”

9. ವಾದಗಳನ್ನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಕಾರರು ಮಂಡಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಗೆ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇಲ್ಲಿನ ಅಪೀಲುದಾರರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಪರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇತರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 11451/2010 ಮತ್ತು 11452/2010 ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ.16 (ಸಿ) ಮತ್ತು 16 (ಡಿ) ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದ್ದನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾವೆಯು ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ. 3 ನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಅಪೀಲುದಾರರು ಎತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಾವೆಯು ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ಪಕ್ಷಕಾರರುಗಳ ಅಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ದಾವೆಯು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಅಂದರೆ ಅಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ.4 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ರೂಪಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು

ಡಿಕ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರ/ವಾದಿಯು ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿ.

10. ಅಪೀಲುದಾರರ ಪರ ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಿರಣ್ ಸೂರಿಯವರು ಮಂಡಿಸಿದ ವಾದವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಪರ ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಹೂಡರವರು ಮಂಡಿಸಲಾದ ವಾದವನ್ನು ಸುನಾವಣೆಗೊಳಿಸಿದೆ.

11. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಅಪೀಲುದಾರರು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾದಿ/ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ವಾದಪತ್ರದ 'ಬಿ' ಅನುಸೂಚಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವಿಫಲನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ದಾವೆಯು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಮೂರನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಯ್ಯನವರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರನ್ನು ದಾಖಲೆಗೆ ತರಲು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿ/ವಾದಿಯು ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ, ಸಂಬಂಧಿತ ದಾವೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಅವರ ವಾದವೇನೆಂದರೆ, ಮೃತ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮ @ ರಾಮಮೂರ್ತಿಯವರು ದಾವಾ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಧ್ವ ಸಂಘ ಎಂಬ ಸಂಘದಿಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಎಂಬುವವರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 05.10.2000 ರಂದು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಯ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆನಂತರದವರು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ

ಸಂಘದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದುದರಿಂದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಬಾರದು.

12. ಖಂಡಿಕೆ 26 (ಬಿ) ಯಿಂದ 26 (ಇ) ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇತರೆ ಸಿವಿಲ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ಸಂವಹನದಿಂದಾಗಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ದೃಢವಾದ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ, ದಾವಾ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಮೃತ ಎರಡನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರನು ದಿನಾಂಕ: 05.10.2000 ದಂದು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಯ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಾಧ್ವ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಅವರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

13. ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಾವೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 04.07.2007 ರಂದು ಡಿಕ್ರಿಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಪ್ರತಿವಾದಿ 1 ಮತ್ತು 2 ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರ ಮತ್ತು ಮೃತ ಎರಡನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರನು ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಆರ್.ಎಫ್.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ.1966/2007 ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದೇ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಆದೇಶ XLI ನಿಯಮ 27 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು
 ಕೋರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ 29.10.2007 ರಂದು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪು
 ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯ ಅನ್ವಯ ಸದರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ
 ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಅಪೀಲುದಾರರು/ಮೂಲ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು
 1 ಮತ್ತು 2 ರವರಿಗೆ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರಗಳನ್ನು
 ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮುಂದುವರಿದು, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿ/ವಾದಿಗೆ ಸದರಿ
 ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಪಟೀ ಸವಾಲು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. 'ಬಿ' ಅನುಸೂಚಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ
 ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುಣಾವಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು
 ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು
 ದಿನಾಂಕ 29.10.2007 ರಂದು ನೀಡಿದ ಸದರಿ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯಿಂದ ಭಾದಿತರಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ
 ಪ್ರತಿವಾದಿ/ವಾದಿಯು ಎಸ್.ಎಲ್.ಪಿ(ಸಿ) ಸಂಖ್ಯೆ: 1279/2008 ರಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು
 ಸಂಖ್ಯೆ: 5201/2009 ನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು
 ದಿನಾಂಕ 29.10.2007 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ
 ಮೂಲಕ ಮತ್ತು 'ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ' ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು
 ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಅಪೀಲು
 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂದರೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ರವಾನಿಸಬೇಕು
 ಎಂಬ ನಿರ್ದೇಶನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಇತರೆ ಅಂತಹ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ
 ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶವನ್ನು
 ಹೊರಡಿಸಿ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು

ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಅಪೀಲುದಾರರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸಮವರ್ತಿ ನಿರ್ಣಯಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಸಮವರ್ತಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 136ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ನಿಯಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯು 2011 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 25.02.2011 ರಂದು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಕ್ಷಕಾರರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಕಾರರುಗಳ ವಾದಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಮಗೆ ಒಲವಿರುತ್ತದೆ.

14. ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿಯಷ್ಟೇ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗದು ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೈಜವಾದ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಡಿಕ್ರಿಯ ನಂತರ ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯು ಪ್ರಶ್ನಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿರಳದರಲ್ಲೇ ಅತೀ ವಿರಳವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ದಿನಾಂಕ 01.09.1995 ರಂದು ನೀಡಿದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ವಾದಪತ್ರವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ವಾದಿಯು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಥವಾ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಂಟಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ, ದಾಖಲೆಗಳು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಪತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಾದಾಂಶಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ ಮೊದಲೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾವೆಯನ್ನು ಡಿಕ್ರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ತರುವಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 5201/2009 ರಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿದಂತಹ ತೀರ್ಪಿನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 29.10.2007 ರಂದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆರ್.ಎಫ್.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ:1966/2007 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 09.09.2010 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಿತ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸದರಿ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಸಿ.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ: 5201/2009 ರಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ

09.09.2010 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿನ ಮೃತ ಎರಡನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರನು ದಿನಾಂಕ 16.09.2009 ರಂದು ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ-ವಿಚಾರಣೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಶಾನೆ ಡಿ.1 ರಿಂದ ಡಿ.9ಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆತನನ್ನು ಪಾಟಿ-ಸವಾಲಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

15. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿದ್ದ ಅಪೀಲುದಾರರು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮತ್ತು 2 ಇವರು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪರ ವಿವಿಧ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಿತ ತೀರ್ಪು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಕೋರಿಕೆಯಲ್ಲಾದ ವಿಳಂಬವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಇತರೆ ಸಿವಿಲ್ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಲಾರದು ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದು ಅಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿ/ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ ರೂಪಿಸಿದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ, ಈ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಘಟನೆಗಳ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಜೊತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 07.03.1996 ರಿಂದ ವಿವಾದಾಂಶಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 15.04.1997ರ ತನಕ ವಾದಪತ್ರದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಂಟು ಬಾರಿಗೂ ಅಧಿಕವಾದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಅಂಶವು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆರ್.ಎಫ್.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ.1966/2007 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅವಕಾಶದಿಂದ ಅವರು ವಂಚಿತರಾದರು ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ 29.10.2007 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯ ಅನ್ವಯ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರುಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಮತ್ತು ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಹೊಸ ವಿವಾದಾಂಶಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಕಾರರು ಹೊಸ ವಿಚಾರಣೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗಮನಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಅದೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾವಾ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಹ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರ ಮನವಿಯು, 'ಜಸ್ಟ್ ಟೆರ್ಟಿ' ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ "ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು" ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಸಂಘವಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಧ್ವ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್.ಆರ್.ಸಿ.ಸಂಖ್ಯೆ.10020/1991 ರಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿ/ವಾದಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಸದರಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದಾವಾ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೇಮು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಆ ಪಕ್ಷಕಾರರುಗಳು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರತಿವಾದಿ/ಇಲ್ಲಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರರು ಒಂದು ಕ್ರಯದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 01.03.1993 ರ ನಿಶಾನೆ.ಡಿ.1 ರ ಅನ್ವಯ ಮೊದಲನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರನಿಗೆ ದಾವಾ ಅನುಸೂಚಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಒದಗಿಸಿದ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿ/ಮೊದಲನೇ ಅಪೀಲುದಾರರು ಕಟಕಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೃತ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರತಿವಾದಿ/ಎರಡನೆಯ ಪ್ರತಿವಾದಿಯನ್ನು ಪ್ರ.ಸಾ.1 ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಆತನ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆತನು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನ ಖಂಡಿಕೆ 8 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿ/ವಾದಿಯು ದಾವಾ ಅನುಸೂಚಿ 'ಎ' ಸ್ವತ್ತಿನ ('ಬಿ' ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ) ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದನು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಪಾಟೀ ಸವಾಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರ.ಸಾ.1, ನಿಶಾನೆ ಡಿ-1 ನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ದಿನಾಂಕದಂತೆ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಧ್ವ ಸಂಘ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ

ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಅಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥನೆಯು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

16. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ನಾವು ಇತರ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರ.ಸಾ.1 ರವರ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅಂಗೀಕಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದಿನಾಂಕ 05.10.2000 ದಂದು ಬರೆದುಕೊಡಲಾದ ಕ್ರಯ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ನಿಶಾನೆ.ಡಿ.2 ರ ಮೂಲಕ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು (ಮೃತ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು) ದಾವಾ ಅನುಸೂಚಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಾವೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವವಾದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯು ಸ್ವಾಧೀನತಾ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಶಾನೆ.ಡಿ.2 ಅಂದರೆ ಕ್ರಯ ಪತ್ರದ ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತತೆಯನ್ನು ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, “ಲಿಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್” ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯ 52 ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಬಂಧಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಉಪಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ತತ್ವವು ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಟಿ.ಪಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ

ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿವೇಕದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಸದರಿ ಉಪಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಸದರಿ ತತ್ವವು ನೀಡಿದಂತಹ ಅಂತಹುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಋಣಭಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಬಹು ಮಟ್ಟಿಗಿನ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 52 ನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ದಾವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಹಕ್ಕು ವರ್ಗಾವಣೆಯು, ಸ್ವತ್ತಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯೂ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಟಿ.ಪಿ ಅಧಿನಿಯಮದ 52ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅರ್ಥವು ಏನೆಂದರೆ, ದಾವೆಯು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾವೆಯಲ್ಲಿನ ಇತರ ಪಕ್ಷಕಾರರುಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೆ, ಅಂತಹ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉರ್ಜಿತವಲ್ಲ. 52ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಪರಿಣಾಮವೇನೆಂದರೆ, ಆ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ವೀ ಪಕ್ಷಕಾರರುಗಳ ಹಕ್ಕು ಪರಭಾರೆಯಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ವಹಿವಾಟು ಅಸಿಂಧುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಥಾಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾನಕ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್¹ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಧಿನಿಯಮ-1882 ರ 52 ನೇ ಪ್ರಕರಣವು ಹಸ್ತಾಂತರ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಹೂಡಲು ಪಕ್ಷಕಾರರಿಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಧೀನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ನಿಷೇಧವು, ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಹೊಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿಲುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ

ಸಂದೇಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಮೇಲ್ಮನವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ವಿವಾದಾಂಶಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳು ಹೊಸ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸದರಿ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅದೇನೆಂದರೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ದಾವೆಯು ಸ್ವಾಧೀನದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಮೃತ ಎರಡನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರರು ದಾವೆಯು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಆಸ್ತಿಯ ಖರೀದಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದನ್ನು ಗಂಭೀರ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

17. ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ವಿವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಸಹ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಮೊದಲು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ಅವರುಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮೂಲ ವ್ಯವಹರಣೆಗಳು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರ್.ಎಫ್.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ: 1966/2007 ನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು

ಸಿ.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ: 5201/2009 ನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಈ ಆದೇಶದನ್ವಯ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವಾಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಆರ್.ಎಫ್.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ: 1996/2007 ರಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗಲೂ ಸಹ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೂಲ ವ್ಯವಹರಣೆಗಳು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೂ ಸಹ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಅಂತಹ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿರಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಂಜಸವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಪ್ಪಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

18. ಈ ಸಾಂಧರ್ಭಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಗಾಯಿತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ ವಿರುದ್ಧ ಗೌರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ² ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಈಶ್ವರ್‌ದಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರು³ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಕೆ 34 ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಇದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಅವಲೋಕನವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

“34. ಈಶ್ವರ್‌ದಾಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಗಮನಿಸಿರುತ್ತದೆ

2 (2011) 2 ಎಸ್‌ಸಿ 330

3 (1979) 4 ಎಸ್‌ಸಿ 163

(ಎಸ್‌ಸಿಸಿ ಪಿ 166, ಖಂಡಿಕೆ 5):

5. ಹೊಸ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪಕ್ಷಕಾರರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಾದಪತ್ರಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅನುಮತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಪೀಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ತಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪೀಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಾದಪತ್ರಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಬೇಡುವ ಮೊದಲು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವೆಂದರೆ ಅಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕೋರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮನವಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದರೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಗತ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪೀಲು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಲು ಅಪೀಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ.”

19. ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನಂತರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘದ (ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ) ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ

ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ:-

“ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಈ ಅವಲೋಕನಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ, ಅಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಅಪೀಲು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದರೆ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋರದಿರಲು ಕಾರಣಗಳು”.

20. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಕೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂಲ ವ್ಯವಹರಣೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸುಸ್ಥಿರ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ 29.10.2007 ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಆರ್.ಎಫ್.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ: 1966/2007 ನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ.5201/2009 ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾಗಲೂ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆಯಾಗಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

21. ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸಾಂಧರ್ಭಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಿ.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ.5201/2009 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ರಿಮಾಂಡ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವು ಸುಸಂಬಂಧತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿಕೆ 5 ರಲ್ಲಿ (ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ) ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಸಿ.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ.5201/2009

ರಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರ್.ಎಫ್.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ.1996/2007 ರಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದು ದಾವೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದಾವೆಯು ಬಾಕಿಯಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಜಿತ್ ಟೀ ಕೂಂ (ಪ್ರೈ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಇತರರು⁴ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿದ ನಿರ್ಣಯದ 16 ನೇ ಖಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:-

“16. ಆದರೆ, ದಾವೆಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಪೀಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಿಮಾಂಡ್ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅದು ಅಪೀಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ನೀಡಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯವಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ದಾವೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡಲಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಏಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ದಾವೆಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಿಮಾಂಡ್ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದ ಮೇಲೆ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೂಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಮಿತಿಯ

ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮುಂಚಿನ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದುವೇ ರಿಮಾಂಡ್ ಆದ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ವಾದಕಾಲೀನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅವು ಪುನರುಜ್ಜೀವಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಿಮಾಂಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದಾವೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗದಂತಾಗುತ್ತದೆ (ಅಪೀಲು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾದ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಿಕ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು). ಅಪೀಲನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ದಾವೆಯನ್ನು ರಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು”.

22. ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರ್.ಎಫ್.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ: 1996/2007 ರಲ್ಲಿ ರಿಮಾಂಡ್ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಿತವಾದ ದಿನಾಂಕ 03.09.2009 ರಂದು ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 5201/2009 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪು ವಿಲೇವಾರಿಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿದ್ದ ವ್ಯವಹರಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರ್.ಎಫ್.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ: 1996/2007ನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ದಾಖಲಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿರ್ಧಾರಿತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ರಿಮಾಂಡ್ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬಾರದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆದುದರಿಂದ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರುಕ್ಮಾನಂದ ವಿರುದ್ಧ ದೀನಬಂಧ್⁵

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶನವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:-

“ನಿಖರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಿದಾಗ, ರಿಮಾಂಡ್ ನಂತರ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ರಿಮಾಂಡ್ ಆದೇಶದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಿಮಾಂಡ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಖರಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದರ ಮಿತಿಯ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿರ್ಧಾರಿತವಾದ ಕಾನೂನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ರಿಮಾಂಡ್ ಆದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗಿರುವ ವಾದಪ್ರತಿವಾದಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ”.

23. ಒಟ್ಟಾರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸದಿರಲು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿಯೋಜಿತ ಸುಸಂಬಂಧ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಕೃತ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿರೋಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

24. ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ದಾವೆಯು ನಡೆಸಲು ಯೋಗ್ಯವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಂದರೆ ದಾವೆಯು ಅಗತ್ಯ ಪಕ್ಷಕಾರರುಗಳು ಅಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದಾಗಿ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಮೂರನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ವಾರಸುದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅಪೀಲುದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುತ್ತದೆ.

25. ದಾವೆಯು ನಡೆಸಲು ಯೋಗ್ಯವೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನವಿಯು ಪರಿಗಣನೆಗಾಗಿ ಹೇಗೆ

ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಪೀಲುದಾರರ ವಾದವೇನೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಧಿನಿಯಮದ 6 ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ: 5201/2009 ನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಾವೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಧಿನಿಯಮದ 6 ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿ/ವಾದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ಅಪೀಲುದಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿನ ವಾದಿ/ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೇಮು ಮಾಡಿದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವಾಧೀನತಾ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೇಮು ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2/ಮೃತ ಅಪೀಲುದಾರ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ದಾವಾ ಅನುಸೂಚಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ವಾದಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವು

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ.

26. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿ/ವಾದಿಯ ವಾದವೇನೆಂದರೆ, ಓ.ಎಸ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 6456/1993 ನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ 6ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತದನಂತರವೂ, ಸಿ.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ: 5201/2009 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಸದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಒಮ್ಮತದಿಂದಿದ್ದು, ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಿ.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ: 5201/2009 ರಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದು ಅಂತಿಮತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಧಿನಿಯಮದ 6 ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಸಿ.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ: 5201/2009 ರ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಓ.ಎಸ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 6456/1993 ರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಧಿನಿಯಮದ 6ನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 29.10.2007 ರಂದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಸಹ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರ್.ಎಫ್.ಎ.ಸಂಖ್ಯೆ: 1996/2007 ರ ಹೊಸ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಪರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಮತ್ತು ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

27. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿ/ವಾದಿಯ ಮೊಕದ್ದಮೆಯು ಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತನ ಪಾಟೀ-ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾ.ಸಾ.1-ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕ್ಲೇಮು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ದಾವೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಪೀಲುದಾರರು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೇಮು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರಶ್ನಿತ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಇಲ್ಲಿನ ವಾದಿ/ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಎತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಮನವಿಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಮನವಿಯು “ಜಸ್ ಟೀಟ್” ಎಂಬ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ತತ್ವವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಅರ್ಥ “ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು” ಎಂಬುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವಾಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಲೇಮುದಾರನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆ ಎತ್ತಲಾದ ಆಸ್ತಿಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಮನವಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆರ್.ಎಫ್.ವಿ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್, ಸಾಲ್ಮಂಡ್ ಆನ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಟಾರ್ನ್ಸ್ 4 (17 ನೇ ಸಂಚಿಕೆ, 1977) ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು “ಜಸ್ ಟೀಟ್”ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಂದರೆ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಧೀನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. “ಜಸ್ ಟೀಟ್”ಯ ತತ್ವವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಧೀನದ ಹಕ್ಕು ಎಂಬ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ವಾದದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ದಾವೆಯು ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಎಂಬ

ವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಯು, ಎಲ್.ಆರ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ್ ಮಹಲೆ (ಮೃತ) ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭ ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್⁶ ರಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ದಾವೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವುದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ದಾವೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಸವಾಲು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿತ ತೀರ್ಪು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಾಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ರೆ.ಪಾಥರ್ ಕೆ.ಸಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು⁷ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ, ಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು ಎಂದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವ ಭಾಗ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

“15. ತಾರ್ಕಿಕತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವೇ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಧಿನಿಯಮ-1963 ರ 8 ನೇ ಪ್ರಕರಣವು ದಾವೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ

ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಸ್ವಾಧೀನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾವೆಯು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ 9 ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾದ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ವರೂಪದ ಎಲ್ಲಾ ದಾವೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ”.

28. ನಾಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ), ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಮುಸ್ತಫಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಂತ ಪಿಳ್ಳೆ⁸ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಗಮನಿಸಿರುತ್ತದೆ:-

“ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷವು ಅಂತಹ ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವ ‘ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನೂ’ ಸಹ ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.”

29. ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂತಹ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಪೀಲುದಾರರು ಅವಲಂಬಿಸಲು ಬಯಸುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

30. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಪರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಾದಪತ್ರಗಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದಾವಾ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕಾರರು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸುಸಂಬಂಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದಾಗ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಾಲೀಕರೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಧೀನವು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, “ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆತನು ನಿಜವಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ” ಎಂಬ ಸೂಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ.
31. ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂತಹ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಾವೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದೃಢ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.
32. ಈಗ, ಮೂಲ ಮೂರನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿ-ಹನುಮಯ್ಯ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೀಲುದಾರರು ವಾದಿಸಿದಂತೆ ದಾವೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ದಾವೆಯು ಅಗತ್ಯ ಪಕ್ಷಕಾರರುಗಳ ಅಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ

ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಸದರಿ ವಾದವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಸಂಘವಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಧ್ವ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷಕಾರರನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಪೀಲುದಾರರ ಮನವಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಸೇರ್ಪಡೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ದಾವೆಯು ಅಗತ್ಯ ಪಕ್ಷಕಾರರ ಅಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಧ್ವ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ರಾವ್‌ರವರು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಹಾಕುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಎಚ್.ಆರ್.ಸಿ.ಸಂಖ್ಯೆ. 10020/1991 ರಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಸೂಚಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾಗದ ಅಧಿಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮೊದಲನೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಿದ್ದು (ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿ) ಮತ್ತು ಆತನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎನ್. ಮುರಳೀಧರ್ ರಾವ್ ರವರಿಗೆ ಇತರ ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ.400/- ಮತ್ತು ರೂ.300/- ರಂತೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಆತನು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಪ್ರ.ಸಾ.1 ರಂತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿನ ಮೃತ ಎರಡನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರನು, ನಿಶಾನೆ.ಡಿ.1 ಕ್ರಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 01.03.1993 ರಂದು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಧ್ವ ಸಂಘ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಮೊದಲನೆಯ

ಅಪೀಲುದಾರ/ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ದಾವೆಯು ಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಧೀನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರವಾಗಿರುವಾಗ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಧ್ವ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ರಾವ್‌ರವರ ಅಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ದಾವೆಯು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಅಪೀಲುದಾರರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿರುವುದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

33. ಈ ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ಮೃತ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರ ಮರಣದಿಂದ ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದೂ ಸಹ ಅಪೀಲುದಾರರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾದವು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಅವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರ ಮತ್ತು ಮೃತ ಎರಡನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಹನುಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರುಗಳು ದಾವೆಯನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಮೂರನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಅಂದರೆ ಹನುಮಯ್ಯನವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಮೂಲ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ರ ಪುತ್ರರಾದ ಮೂಲ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ಮತ್ತು 2 ಜಂಟಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ದಾವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತದನಂತರ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯಿಂದ ಭಾದಿತರಾದ ನಂತರ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದು ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಿತ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರವೂ ಸಹ, ಜಂಟಿ

ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವಾದವನ್ನು ಸರಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರುಗಳು ಕಾರ್ಯತತ್ಪರವಾಗಿ ಜಂಟಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

34. ಈ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಳಕಂಡ ತೀರ್ಪುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಭುರೆ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್.ಆರ್. ಮೂಲಕ ಯಾಸೀನ್ ಖಾನ್ (ಮೃತ) ಮತ್ತು ಇತರರು⁹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿದ ಆಕ್ಷೇಪಿತ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿನ ಅಪೀಲುದಾರರು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮತ್ತು 2 ರವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಭುರೆ ಖಾನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಪಿನ ಖಂಡಿಕೆ 4 ರಲ್ಲಿ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ:-

“ಮೃತರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಪೀಲುದಾರರು, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪುತ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ವಿಧವೆ (ಹೆಂಡತಿ)ಯನ್ನು ದಾಖಲೆಗೆ ತರಲು ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಹಾಬಿರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೇ ರಾಮ್ [(1971) 1 ಎಸ್‌ಸಿ 265: ಎಐಆರ್ 1971 ಎಸ್‌ಸಿ 742] ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಆದೇಶ 22 ನಿಯಮ 4 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೀಲನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಕಾನೂನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆಗೆ ತರಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ

ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ”.

35. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೂಲಕ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಾಪ್ ಕರಣ್

ಮತ್ತು ಇತರರು¹⁰ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ:-

“40. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಾದಾರ ಮತ್ತು ಕಾತಾದಾರ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಸ್ವಾಧೀನತಾ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ವಾದಿಗಳು ಕಾತಾದಾರರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಾಲುದಾರರಂತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಜೊತೆಗೆ ವಾದಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದಾವೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನದಾರರು ಎಂದು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ದಾವೆ ಹೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ, ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ, ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ದಾವಾ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಾದಿಗಳು ಸಮಾನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಾದಿಯ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಪಾಲುದಾರರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ದಾವಾ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರಂತೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯು ಬಾಕಿಯಿರುವಾಗ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮೃತ ವಾದಿಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾದ್ದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಳಿದ ಪಾಲುದಾರರು, ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು
ಕೊನೆಗೊಳಿಸದೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ
ಅಪೀಲುದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಮಾನ್ಯ ವಕೀಲರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ
ಮನವಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

36. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಮೃತ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇತರ
ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ದಾವೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಪತ್ತು/ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಂಟಿಯಾಗಿ
ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರು ಆತನ ಕಾನೂನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರುವಾಗ, ಇದೇ ಹೊಲಿಕೆ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪರಿಗಣಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ,
ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಸಾವಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ
ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಮಂಡಿಸುವ
ವಾದವನ್ನು ಸುನಾವಣೆಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ, ಮೃತ ಮೂರನೇ
ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಮತ್ತು 2 ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಂಟಿ
ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಧಾರದ ಅನುಪಾತವನ್ನು
ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 3 ರ ಮರಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ,
ಅಪೀಲುದಾರರು/ಮೂಲ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 1 ಮತ್ತು 2 ದಾವೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು
ಮೊದಲನೆಯ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರನ ಮರಣದ ನಂತರವೂ, ಮೊದಲನೆಯ
ಅಪೀಲುದಾರನು ಮತ್ತು ಮೃತ ಎರಡನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರನ ಬದಲಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು
ಜಂಟಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು,

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೃತ ಮೂರನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾರದ ಕಾರಣ ದಾವೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಲು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅಗತ್ಯ ಪಕ್ಷಕಾರರುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ವಾರಸುದಾರರ/ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ದಾವೆಯು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾದವೂ ಸಹ ವಿಫಲವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.

37. ಮೂರನೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾದ ಮೃತ ಹನುಮಯ್ಯ ಅವರ ಕಾನೂನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆಗೆ ತರಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಅಗತ್ಯ ಪಕ್ಷಕಾರರುಗಳ ಅಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ದಾವೆಯು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾದವು ವಿಫಲವಾಗಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಿರುತ್ತದೆ. ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ತರಲು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಶಾನೆ.ಡಿ.1 ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರ/ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಧ್ವ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ರಾವ್‌ರವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದಾವಾ ಅನುಸೂಚಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನ್ವಯ, ಅದರ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸದರಿ ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದೇ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಪೀಲುದಾರರು ಅಗತ್ಯ ಪಕ್ಷಕಾರರ ಅಸೇರ್ಪಡೆಯ ಆಧಾರವನ್ನು ಎತ್ತಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರರನ್ನು ಅದೇ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕಾರನನ್ನಾಗಿ

ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಪರವಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಶಾನೆ.ಡಿ.2 ಕ್ರಯ ಪತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ವಾದವನ್ನು ಸಹ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಹ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮೊಕದ್ದಮೆಯು ಅಗತ್ಯ ಪಕ್ಷಕಾರರ ಅಸೇರ್ಪಡೆಯ ವಾದವನ್ನು ಎತ್ತಲು ಆಧಾರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೃತ ಎರಡನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರನನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಹ, ಅಗತ್ಯ ಪಕ್ಷಕಾರರ ಅಸೇರ್ಪಡೆಯ ವಾದವು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ.

38. ದಾವಾ ಅನುಸೂಚಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕತ್ವವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಶಾನೆ.ಡಿ.2 ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಂತಹ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಹೊರತರುವುದನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ಕ್ಲೇಮನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೂ ಸಹ ಅವರು ವಿಫಲವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಪುರಾವೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಣಯವು ಕಾನೂನಿನ ಸಮರ್ಥವಾದ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದುಗ್ಗಿ ವೀರ ವೆಂಕಟ ಗೋಪಾಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿರುದ್ಧ ಸಕಾಲ ವೀರ ರಾಘವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು¹¹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹಸ್ಮತ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವಿರುದ್ಧ ರಘುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್¹² ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ಹಿಂದಿನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ದುಗ್ಗಿ

11 (1987) 1 ಎಸ್‌ಸಿ 254

12 (1981) 3 ಎಸ್‌ಸಿ 103

ವೀರ ವೆಂಕಟ ಗೋಪಾಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ (ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ) ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಸ್ಮತ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು (ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ) ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 'ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದ ಕಾನೂನಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಉದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು¹³ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಪಿನ ಖಂಡಿಕೆ 85.6 ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:-

“85.6. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕಾರರು ವಾದಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರದ ವಿಷಯ/ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅಂಶದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮನವಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರಬಹುದು”.

39. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ದಾವಾ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ವಾದವನ್ನು ಎತ್ತುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ

ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತುತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನು 'ಬಿ' ಅನುಸೂಚಿ ಸ್ವತ್ತಿನಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರಾ.ಸಾ.5 ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

40. ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಶ್ನಿತ ತೀರ್ಪು ವಿಪರೀತತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 136 ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಾಹನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪೇಟಿಂಟ್ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನೀಡಿದ ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಅದನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ದಾವಾ ಅನುಸೂಚಿ ಸ್ವತ್ತಿನಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿ/ವಾದಿಯು ಅರ್ಹರು ಎಂದು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಧಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಸಹ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಥ ಪರಿಗಣನೆ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯು ಕೆಳ

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಣಯದ ಫಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವು ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

41. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಾವೆಯು ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿ/ವಾದಿಯ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಡಿಕ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಮಕಾಲೀನ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಮೃತ ಎರಡನೆಯ ಅಪೀಲುದಾರರ ಪರ (ಮಾಲೀಕರಿಂದಲೂ ಸಹ) ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿಶಾನೆ.ಡಿ.2 ಕ್ರಯ ಪತ್ರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

.....ನ್ಯಾ.
(ಬಿ.ಆರ್.ಗವಾಯ್)

.....ನ್ಯಾ.
(ಸಿ.ಟಿ. ರವಿಕುಮಾರ್)

ನವದೆಹಲಿ;
ಮಾರ್ಚ್ 29, 2023

ಕ್ಲೇಮು ನಿರಾಕರಣೆ

“ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾದ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಆಕೆಯ/ಆತನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಳ ಅಂಗ ಭಾಷೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.”